

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS XII

TEXTO CONSTITUCIONAL

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Então, retroage se for para beneficiar.

Mas sempre retroage? Quase sempre. Veja: pode retroagir depois da sentença e depois do trânsito em julgado. Porém, mesmo beneficiando, não vai retroagir se for uma lei temporária ou excepcional.

DISPOSIÇÕES PENAIS E RELATIVAS À PRISÃO

- **Retroatividade de normas temporárias e excepcionais** → não tem a retroatividade, mesmo que sejam mais benéficas.
 - A *abolitio criminis* temporária da posse ilegal de arma de fogo.
 - A Lei do Estatuto do Desarmamento é de 2003.
 - Até 2005 – possibilidade de entregar as armas que tinha em casa e até ganhar um dinheiro sobre isso.
 - 2008/2009 – medida provisória e uma lei que estendiam, temporariamente, a *abolitio criminis*.
 - A questão é: se a pessoa cometeu crime de posse ilegal de arma entre 2006-2007 → a pessoa estava fora da janela da *abolitio criminis*.
 - E como as medidas de 2008/2009 eram temporárias, elas não retroagem para beneficiar a pessoa.
- **Lei da Ficha Limpa e a (im)possibilidade de aplicação retroativa.**
 - Lei Complementar n. 135 de 2010.
 - Indica situações de inelegibilidade.
 - Exemplo:
 - A pessoa praticou um ato em 2007 → ou seja, ainda não existia a Lei da Ficha Limpa.
 - Tal ato foi o de renunciar para fugir do processo de cassação – essa prática era normal antes de 2010.

ANOTAÇÕES



- Agora, quando chega 2010, a Lei da Ficha Limpa indica que quem renunciou para fugir do processo de cassação está inelegível.
 - **Questão:** pode a lei, neste caso, retroagir e prejudicar a pessoa? Entendimento do STF → a Lei de Ficha Limpa tem aplicação retroativa.
 - **Atenção:** trata-se de uma lei eleitoral e não de uma lei penal.
- **(Im)possibilidade de aplicação da norma mais severa na continuidade delitiva e no crime permanente.**
 - Exemplo:
 - A pessoa está praticando extorsão mediante sequestro.
 - O crime começou no dia 1 e terminou no dia 30.
 - Dia 1 – valia a lei X.
 - Dia 18 – entra em vigor a lei Y, que traz uma punição mais grave.
 - Então, quando o crime termina, a lei Y (mais severa) é a que está valendo. Porém, quando o crime tinha se iniciado, era a lei X (mais suave) que estava em vigor.
 - **Questão:** qual lei será aplicada? Trata-se de crime permanente (ou crime continuado – continuidade delitiva). E, neste caso, aplica-se a pena que está em vigor quando termina a prática delitiva. Então, vale a pena mais grave ao tempo em que cessou a prática delitiva.

TEXTO CONSTITUCIONAL

LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

“Civilmente identificado” → RG. Então, aquele que apresenta o RG, não precisa ser identificado criminalmente.

“Salvo nas hipóteses previstas em lei” → dispositivo de eficácia contida. Sendo assim, pode vir uma lei que exige a identificação criminal.

Exemplo: se a autoridade achar que o documento do cidadão é falso, a autoridade pode exigir a identificação criminal.

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ação Penal Pública e Ação Penal Privada.

Via de regra, a ação penal é pública → ajuizada pelo Ministério Público (ver **art. 129** da CF).

Alguns crimes são de ação penal privada → só interessa à vítima ou à família da vítima.

Agora, em caso de ação penal pública no qual o MP não fizer nada → a ação penal pública pode ser substituída para a ação penal privada – trata-se da **ação penal privada subsidiária da pública**.

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Regra: publicidade dos atos processuais.

Exceção: direito de família (pois a situação da família não pode ser exposta), ação de crime sexual (a depender da ação) e quando envolver a segurança do próprio Estado.

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;



Crime militar/transgressão militar → pode haver a prisão administrativa.

“Ordem escrita e fundamentada” → mandado de prisão preventiva, temporária ou definitiva.

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

“Permanecer calado” → relação com o direito de não autoincriminação (que é mais amplo que o direito de permanecer calado).

“*Nemo tenetur se detegere*” → ninguém é obrigado a produzir prova contra si.

LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

ANOTAÇÕES

Cuidado:

- Prisão ilegal → relaxamento.
- Prisão que não é ilegal → pode revogar.

Então, se a questão indicar que a prisão ilegal será revogada → item errado.

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
